

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 515 del 07/11/2022

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 271 del 07/11/2022

OGGETTO: *“Opere di risanamento delle situazioni di dissesto idrogeologico nel centro abitato”* di Squillace (CZ). Autorizzazione al subappalto.-

LOTTO CUP: C87B20000570001

LOTTO CIG: 901104880B

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- il Comune di Squillace è risultato assegnatario di un contributo pari ad € 496.945,00 concesso dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- con deliberazione n° 90 del 10.11.2021, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di *“Opere di risanamento delle situazioni di dissesto idrogeologico nel centro abitato”* di Squillace, redatto dall'Ing. Francesco Chillà, per l'importo complessivo di € 496.945,00 suddiviso in € 358.751,21 per lavori a base d'asta, € 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 128.193,79 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con propria determinazione n° 433 in data 03/12/2022, si stabiliva di procedere all'appalto dei lavori in oggetto, mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 9-bis e dell'articolo 95, comma 2 e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che:

- con propria determinazione n° 136 del 04/04/2022, nonché con successiva determina di rettifica n° 190 del 09/05/2022, l'appalto in argomento è stato aggiudicato, sotto condizione di efficacia, alla ditta RTI costituenda tra CO.E.S. s.r.l. (Capogruppo) con sede in viale Europa zona P.I.P. snc a Catanzaro - P.I. 03074010798, ed impresa ROGU Costruzioni srl con sede in Catanzaro in via Francesco Crispi n. 88 - C.F. e P.I. 02995080799;
- con propria determinazione n° 281 del 05/07/2022, si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva dell'intervento di *“Opere di risanamento delle situazioni di dissesto idrogeologico nel centro abitato”* di Squillace;

Preso atto del contratto d'appalto n° 339 di Rep. del 05.10.2022, registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate di Catanzaro in pari data al n° 5206 Serie 1T, con il quale i lavori vennero aggiudicati alla ditta RTI CO.E.S. s.r.l. (Capogruppo) con sede in viale Europa zona P.I.P. snc a Catanzaro - P.I. 03074010798, ed impresa ROGU Costruzioni srl con sede in Catanzaro in via Francesco Crispi n. 88 - C.F. e P.I. 02995080799 che ha ottenuto un punteggio complessivo di 86,167 su 100 ed ha offerto un ribasso percentuale del 18,500 % pari ad un importo netto di € 292.382,24 oltre € 10.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;

Considerato che in data 04.11.2022, con prot. n. 6854, perveniva richiesta da parte della Ditta appaltatrice di subappaltare, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori della categoria OG8 all'Impresa Siracusa Salvatore, con sede in Catanzaro alla Via A. Daniele n° 40, per un importo complessivo pari a euro 63.244,19 (comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per euro 2.164,32) al netto dell'IVA;

Accertato che, all'atto dell'offerta presentata per la gara d'appalto è stata espressa l'intenzione di cedere in sub-appalto le opere di cui trattasi;

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 15 giorni dalla relativa richiesta e che tale termine può essere prorogato solo una volta, ove ricorrano giustificati motivi;

Visto, comunque, il DURC attestante la regolarità della Ditta nel versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, prot. n. INAIL_35073000 con validità fino al 14.02.2023;

Considerato che nelle more del perfezionamento delle verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, tuttora in corso, la presente autorizzazione è rilasciata in pendenza dell'esito favorevole dei controlli;

Rilevato che:

- ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);
- l'impresa, nella richiesta di autorizzazione al subappalto, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente;
- il Responsabile unico del procedimento, ha esaminato la documentazione relativa alla ditta proposta come subappaltatrice ed ha riscontrato la regolarità in rispetto alla normativa vigente;
- non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);
- questa Amministrazione revocherà l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 non risulti positiva;
- il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n. 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di autorizzare, per le ragioni indicate in premessa, il subappalto all'Impresa Siracusa Salvatore, con sede in Catanzaro alla Via A. Daniele n° 40, per un importo complessivo pari a euro 63.244,19 (comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per euro 2.164,32) al netto dell'IVA, ed alle condizioni indicate nella richiesta pervenuta in data 04.11.2022, con prot. n. 6854, dalla Ditta appaltatrice, in base alle prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016;
2. di dare atto che nelle more del perfezionamento delle verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, già avviate, la presente autorizzazione è rilasciata, sotto condizione risolutiva in pendenza dell'esito favorevole del possesso dei requisiti di ordine generale;
3. di trasmettere la presente determinazione alla ditta appaltatrice, alla ditta subappaltatrice ed al Direttore dei lavori per i successivi eventuali adempimenti di competenza;
4. di dare atto che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione ed assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;
5. di dare atto che la presente determinazione dovrà essere pubblicata secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33 del 2013 (e smi).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cod. – Cap. del bilancio corrente.

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile

f.to

Copia conforme all'originale
Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

